

한국에너지공단 상임감사

주 의

제 목 계약 검사·검수 업무 미흡

소 관 부 서 풍력사업실

조 치 부 서 풍력사업실

내 용

1. 업무개요

풍력사업실은 풍력 산업 육성 및 보급 촉진을 위한 정책의 수립·지원, 대규모 사업 발굴, 관련 기업 동향 관리, 신재생에너지 수용성 제고 등의 업무를 수행하고 있으며 소관 업무를 수행하거나 부서를 운영하는 과정에서 필요한 경우 계약을 통해 구매·용역을 활용하고 그 대가를 지급하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단 기준

공단 「계약업무지침」 제26조(검사·검수기한)¹⁶⁾ 및 제27조(대가의 지급)¹⁷⁾에 따르면 각 부서는 계약상대자로부터 당해 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날로부터 14일 이내 검사·검수를 완료하여야 하며, 대가의 지급은 검사·검수를 완료한 후 계약상대자가 대가 지급을 요청한 날로부터 5일(영업일) 이내에 지급하도록 되어있다. 다만, 기획재정부에서 검사·검수와 대가의 지급 기한을

16) 제26조(검사·검수기한) ① 내규 제32조제1항에 따른 검사·검수는 계약상대자로부터 당해 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날로부터 14일 이내에 완료하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 이사장이 인정하는 경우에는 7일의 범위 내에서 그 검사기간을 연장할 수 있으며, 기획재정부에서 기간을 정하여 별도로 정하는 경우에는 그에 따른다.

17) 제27조(대가의 지급) ① 수요부서장은 제26조에 따라 검사·검수를 완료한 후 계약상대자의 요청에 따라 대가를 지급하여야 하며, 대가 지급을 요청한 날로부터 5일 이내에 지급하여야 한다. 다만, 기획재정부에서 대가의 지급 기한을 별도로 정하는 경우에는 그에 따른다.

별도로 정한 경우에는 그에 따르도록 하고 있다.

한편, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “국가계약법 시행령”이라 한다) 제55조(검사) 제1항¹⁸⁾ 및 제58조(대가의 지급) 제1항¹⁹⁾의 단서조항에 따르면 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시하는 경우에는 계약상대자로부터 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 7일 이내에 검사·검수를 완료하고, 대금은 청구받은 날로부터 3일(영업일) 이내에 지급하도록 하고 있는데, 이와 관련하여 기획재정부는 2020.5.1. 코로나 19로 인한 민생여건 악화에 대응하기 위해 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」(기획재정부 고시 제2020-11호)를 최초 시행하여 검사·검수와 대금 지급 기한을 기존 14일과 5일(영업일)에서 7일과 3일(영업일)로 단축한 바 있으며, 이후 지속적으로 경제위기에 대응하고자 고시를 5차례 개정²⁰⁾하여 적용기간을 2024.6.30.까지 연장하였다.

따라서, 풍력사업실은 특별한 사정이 없는 경우 경제위기 극복이라는 정책 기조에 부응하기 위해 검사·검수 및 대금지급을 신속하게 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사실은 감사대상 기간 중 풍력사업실에서 처리한 계약업무 처리의 절차상 적법성과 신속성을 점검하고자 풍력사업실에서 2천만원 이상 계약 □□건의 현

18) 제55조(검사) ①법 제14조제1항에 따른 검사는 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 7일) 이내에 완료해야 한다. 다만, 기획재정부장관이 정하는 경우에는 7일(본문에 따라 7일 이내에 검사를 완료해야 하는 경우에는 3일)의 범위에서 그 검사기간을 연장할 수 있다. (이하 생략)

19) 제58조(대가의 지급) ①법 제15조제2항에 따라 국고의 부담이 되는 계약의 대가는 제55조에 따른 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약상대자의 청구를 받은 날부터 3일) 이내에 지급해야 한다. 이 경우 계약당사자와 합의하여 5일을 초과하지 않는 범위에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다. (이하 생략)

20) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」(기획재정부 고시 제2023-49호, 2024.1.1.)

황을 검토하였다.

그 결과 기획재정부 고시에서 정하고 있는 검사·검수기한을 준수하지 않은 사례를 [표 6]과 같이 총 □건 확인하였다.

[표 6] 풍력사업실 검사·검수 지연 내역

연번	계약명	검사·검수 요청일 ¹⁾	검사·검수일 ²⁾	지연일
(기재생략)				

※ 자료 : ERP 계약 및 지출 현황 재구성

현행 국가계약법 시행령 제58조에 따라 대가의 청구는 검사·검수가 완료된 후에 가능함에 따라, 계약상대자는 정당하게 과업을 완료하였음에도 공단으로 대가를 청구할 수 없는 상황이 발생하게 되었다.

관련부서 의견 풍력사업실은 검사·검수기한을 미준수한 감사 지적사항에 대하여 별다른 이견을 제시하지 않았으며 추후 계약 업무를 수행하는 과정에서 법정 기한을 철저히 준수하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 풍력사업실장은 계약 검사·검수가 지연되어 계약상대자가 계약대금 지급요청을 하지 못하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)